

1007819-06.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Quitação
Magistrado: Jose Otavio Ramos Barion
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... teria que arcar com os danos do furto.
Em caso similar, decidiu-se:

BEM MÓVEL AUTORA QUE PRESTA SERVIÇOS TÉCNICA CONSERTO DE APARELHOS DO RÉU QUE
ENSEJOU O EMPRÉSTIMO DE OUTROS EQUIPAMENTOS COMODATO VERBAL FURTO DOS BENS
EMPRESTADOS INDENIZAÇÃO DESCABIMENTO FORÇA MAIOR. Furto dos bens que estavam no
interior do veículo de propriedade do réu - Pela narrativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
3ª Vara Cível
Avenida Rodolpho Magnani, sn, Jaú - SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1007819-06.2021.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1007819-06.2021.8.26.0302
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Quitação
Requerente:
Ana Lucia Rosseto
Requerido:
Telefonica Brasil S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Otavio Ramos Barion

Vistos.

Cuida-se de ação declaratória negativa de débito com reparação de danos morais, proposta por A.L.R., em face da empresa VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Na exordial, alegou-se que a requerente, em 28/05/2015, estabeleceu com a requerida, por via telefônica, contrato de três anos de um plano de fixo para fixo, internet e um Tablet com suporte técnico e seguro total, tudo no valor mensal de R\$ 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos), mais o serviço de Soluciona TI, relativo à aquisição do tablet, por R\$ 72,50 (setenta e dois reais e cinquenta centavos) mensais. Em 17 de setembro de 2015, acidentalmente, referido Tablet teve a sua tela quebrada, e após comunicação do sinistro à empresa ré, diferentemente do informado no momento da contratação, esta afirmou que tal ocorrência não tinha cobertura do seguro. Em 14/05/18, com o fim do prazo de 3 anos, a autora narra ter feito o cancelamento do serviço e alega que por três vezes agendou com a ré a retirada do aparelho, a qual não foi efetuada, até que em 21/08/2018 o estabelecimento da requerente sofreu a ação de criminosos e o tablet foi furtado e o serviço "Soluciona TI", ora cancelado, voltou a ser cobrado indevidamente em novembro/2018,

sob a ameaça de interrupção do seu sinal de internet caso não efetuasse o pagamento. Ademais, aludiu-se que a empresa passou a cobrar a franquia do seguro do tablet no valor de R\$300,00, que por tal motivo não vem efetuando o pagamento das cobranças. Por todo o exposto, pleiteou-se: a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência de débito, e a condenação em danos morais no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão de fls. 35 deferiu à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação arguindo preliminarmente a prescrição, uma vez que o aparelho tablet sofreu avaria em 17/09/015 e a ação foi ajuizada apenas em 12/09/2021, pela ausência de direito da autora à gratuidade da justiça, por não ter proposto a demanda no JEC, e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Quanto ao mérito, alegou a regularidade das cobranças, uma vez que o serviço de "Soluciona TI" permaneceu ativo e pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Decorreu o prazo sem a apresentação de réplica pela parte autora (fls. 75).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não procede a alegação de prescrição feita pela parte ré, porque a autora propôs a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência das cobranças posteriores ao alegado cancelamento do serviço em 14/05/2018. A avaria sofrida pelo tablet em 17/09/015 é fato que compõem a narrativa de forma secundária, e não constitutivo da tutela pleiteada.

Ainda, rejeito a impugnação à gratuidade judiciária concedida à autora, sob a alegação de que esta contratou advogado particular e ingressou em Vara Cível ao invés de optar pelo Juizado Especial Cível, onde não incidem despesas processuais. O fato da parte poder demandar no Juizado Especial Cível não implica a impossibilidade de, escolhendo a Justiça Comum, gozar do benefício da gratuidade, sendo esta uma faculdade de escolha do jurisdicionado.

Com efeito, o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", com o escopo de ampliar e facilitar o acesso de todos ao Judiciário. Portanto, a argumentação da requerida de que o benefício da justiça gratuita deveria ter sido indeferido pura e exclusivamente por conta da opção da autora de demandar na Justiça Comum não encontra respaldo constitucional.

O processo comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Os pedidos são parcialmente procedentes .

A presente ação trata de típica relação de consumo, uma vez que o autor contratou serviço de telefonia fornecido pela parte requerida como destinatário final, nos termos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, presente a verossimilhança das alegações e hipossuficiência probatória do autor, possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido código.

A autora narra ter celebrado contrato fidelidade de três anos com a requerida em 28/05/2015, o qual incluía um Tablet gratuito com seguro total, e serviço de suporte, denominado "Soluciona TI", no valor mensal de R\$ 72,50 (setenta e dois reais e cinquenta centavos), informações que não foram impugnadas pela parte ré, sendo, portanto, fato incontroverso. Ademais, não fossem esses os termos, cabia à requerida juntar o contrato, o que não ocorreu.

Ademais, alega que após o transcurso dos três anos, solicitou o cancelamento do serviço, em 14/05/18, e agendou com a requerida a retirada do equipamento, a qual em três datas diversas deixou de comparecer, até que em 21/08/2018 o "Tablet" foi furtado, conforme boletim (fls. 19/20), o que impediu sua devolução.

A autora informou o número do protocolo, qual seja n. 20184158548786, de forma que, poderia a ré ter juntado a gravação do contato realizado, e assim esclarecer se houve ou não o pedido de cancelamento, o que optou por não fazer

Nesse sentido:

COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DE TV POR ASSINATURA. CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. 1. Nada obstante a divergência das partes quanto à data do pedido de cancelamento do serviço de tv por assinatura, impunha-se à requerida a apresentação do inteiro teor do contato realizado pelo cliente no protocolo informado, de modo que deveria ter juntado a respectiva gravação aos autos, esclarecendo definitivamente a questão. 2. Sendo assim, ponderadas as versões apresentadas, bem como a inércia probatória da apelada, prestadora de serviço e hiperssuficiente em relação ao consumidor, tem-se que a regularidade da cobrança não tenha sido efetivamente comprovada pela requerida, no que vai acolhido o pedido de inexistência do débito. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083400549, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-06-2020)

Assim, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus da prova, não restam dúvidas quanto ao cancelamento do serviço "Soluciona TI" no dia 14/05/2018. Ademais, fato das cobranças terem sido sustadas pelos meses de julho e agosto, e apenas retornado em setembro, o que não foi contestado pela parte ré, demonstram que o serviço chegou a ser cancelado, mas foi reativado uma vez que a operadora não conseguiu recuperar o aparelho.

Nesse sentido, às fls. 21, a empresa contratada informa que "a cobrança está correta, tendo em vista que o equipamento de soluciona ti referente ao contrato 17399236 não foi devolvido". Ou seja, apesar do término do prazo contratual e do pedido de cancelamento por parte da requerente, a ré manteve o serviço ativo uma vez que não houve a devolução do equipamento, ainda que por motivo de furto, exigindo da autora o pagamento da franquia no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais). Ocorre que, é possível concluir que o "Tablet" em questão foi cedido à requerente em comodato, uma vez necessária a devolução do aparelho, com o cancelamento dos serviços. Trata-se, de estratégia da companhia telefônica, visando atrair e fidelizar clientes por meio do fornecimento de alguma vantagem, tal como o "Tablet" para uso gratuito.

Dessa forma, não pode o ônus de caso fortuito, tal qual o furto ocorrido, recair sobre a consumidora, que agiu com a diligência que lhe era exigível, não possuindo qualquer responsabilidade sobre o fato. Isso implicaria um excesso de onerosidade uma vez que, além de arcar com o serviço relativo ao equipamento, ainda teria que arcar com os danos do furto.

Em caso similar, decidiu-se:

BEM MÓVEL AUTORA QUE PRESTA SERVIÇOS TÉCNICA CONSERTO DE APARELHOS DO RÉU QUE ENSEJOU O EMPRÉSTIMO DE OUTROS EQUIPAMENTOS COMODATO VERBAL FURTO DOS BENS EMPRESTADOS INDENIZAÇÃO DESCABIMENTO FORÇA MAIOR. Furto dos bens que estavam no interior do veículo de propriedade do réu - Pela narrativa dos fatos, não restou comprovada a existência de culpa do réu pelo sinistro. Caso fortuito apto a afastar eventual obrigação de indenizar os bens perecíveis Ausência de mora Réu que não agira com negligência Configuração da excludente da força maior Sentença mantida Majoração da verba honorária Art. 85, §11º, do CPC Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1008301-90.2017.8.26.0011; Relator(a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Ademais, verifica-se a desídia da parte ré que possuía a obrigação da retirada e não buscou o aparelho em tempo razoável, transcorrendo-se cerca de três meses desde o cancelamento e o furto, de modo que não pode ser imposto à requerente um prejuízo que não teria ocorrido se a requerida tivesse atuado de maneira célere e diligente. Em outras palavras, se a requerida não teve pressa em reaver o equipamento, por óbvio que não pode reclamar por caso fortuito ocorrido durante a sua inércia.

Portanto, ilícita a manutenção das cobranças relativas ao equipamento.

Resta a discussão dos danos morais, que reputo inexistentes no caso em tela.

Não foi demonstrado que os fatos do caso em concreto tenham causado dano extrapatrimonial à requerente.

Com efeito, não pode ser admitida a concessão de indenização por fatos comuns e sem aptidão a causar dano, sob pena de banalização do instituto

A circunstância dos autos, conquanto possa ter trazido certo desconforto, não transcendeu a esfera do mero aborrecimento, não sendo hábil a ensejar a reparação de indenização por dano moral.

Aliás, o evento se assemelha a mera discussão contratual sem qualquer transbordo suficiente a causar ofensa a direito da personalidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência dos débitos cobrados após a data do cancelamento em 14/05/2018.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais por si desembolsadas e com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, observado em relação à autora a gratuidade de justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Jose Otavio Ramos Barion

Juiz de Direito

Jaú, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA